

1524181-06.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... em crime patrimonial, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes.

Por via de consequência, esmaece-se a escusa ofertada, vencedora a imputação na forma lançada na denúncia.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MARCOS PAULO DE JESUS LEMES incurso no artigo 180 caput do Código Penal.

Passo a dosar a pena - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524181-06.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524181-06.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2174646/2021 - 47º D.P.

CAPAO REDONDO, 13772628 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 5136/21/247

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO DE JESUS LEMES

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 1318/2021

MARCOS PAULO DE JESUS LEMES está sendo processado incurso no artigo 180, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 38-41 segundo a qual "[...] entre os dias 20 de abril e 24 de junho de 2021, em horário e local incertos, MARCOS PAULO DE JESUS LEMES, qualificado às fls. 13, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy A21, coisa que sabia ser produto de crime anterior, consoante boletim de ocorrência de fls. 32/33 e auto de exibição e apreensão de fls. 06. Segundo restou apurado, no dia 20 de abril de 2021, por volta de 09h, na Rua Adoasto de Godoi, nº. 622, Jardim Ipê, nesta Capital, a vítima Leandro Souza Batista foi abordada por um indivíduo ainda não identificado, o qual lhe exibiu uma arma de fogo e anunciou o roubo, subtraindo cestas básicas cuja entrega o ofendido estava realizando e seu aparelho celular Samsung, modelo Galaxy A21 (conforme boletim de ocorrência nº. 693254/2021 - fls. 32/33). Após a subtração, em data ainda não apurada, MARCOS adquiriu e recebeu o

citado celular de pessoa desconhecida e por valor irrisório. Posteriormente, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 14h35min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado na Rua Manuel Lopes Rodrigues e decidiram realizar sua abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram em poder de MARCOS o aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy A21 e, realizadas as pesquisas de praxe, constatou-se que era produto de roubo ocorrido no dia 20 de abril de 2021. Indagado sobre o aparelho, MARCOS apresentou versão inverossímil, dizendo que havia adquirido o aparelho de pessoa que não soube identificar sem saber de sua origem ilícita. A apreensão do celular sob a posse de MARCOS sem a devida documentação, a falta de justificativa plausível para o fato e de identificação do suposto vendedor, evidenciam sua ciência sobre a origem espúria do objeto. [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 06.

Recebida a denúncia (fls. 51-52), citado o acusado (fls. 60). Observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliando-se à materialidade delitiva, expõe as circunstâncias de recuperação do bem, antes produto de roubo (Boletim de Ocorrência número 693254/2021), com inequívoca demonstração de que fora recebido e adquirido pelo réu, conhecedor da origem espúria.

Nesse sentido, o policial militar Mateus Henrique de Azevedo Leite narrou em juízo ter realizado a abordagem ao réu, na posse do qual estava o aparelho celular, não se recordando sobre a procedência alegada, nem tampouco, o estado do aparelho.

A posse do aparelho celular não é desmentida pelo interrogando que, sob o crivo do contraditório, afirmou que adquirira o aparelho celular pelo valor de 200 reais de uma pessoa que nem conhecia, fato que ocorreu há quase dois meses antes da apreensão policial, segundo alegou, um mês e pouco. Essa pessoa teria realizado a pesquisa sobre o número de EMEI e disse que não era produto de crime.

Todavia, não trouxe o réu em juízo qualquer forma de comprovação de que agisse com negligência ao adquirir o aparelho, deixando de indicar os dados de identificação do suposto vendedor, dado imprescindível a favorecer aquele que alega desconhecer a origem espúria, mormente, ao ter alegado em sede policial que adquirira o aparelho de um africano há dois meses - interrogatório de folha 13.

Não há qualquer indício de prévia arregimentação entre policiais militares e a Autoridade Policial para forjar versão diversa daquela efetivamente prestada pelo acusado naquele procedimento.

Portanto, adquiriu o aparelho cuja circulação era realizada em tempo exíguo desde sua subtração, em circunstâncias de evidente proteção à cadeia antecedente da posse por pares comprometidos com a impunidade da cadeia estruturada para se extrair lucro sobre o produto do crime.

O crime de receptação tem o elemento subjetivo apurado consoante circunstâncias fáticas, não sendo passível desconhecesse o réu a grande incidência de roubos e furtos de aparelhos celulares. A mera culpa imporia, inquestionavelmente, sua comprovação por meio de concreto e preciso apontamento acerca da origem do bem. Ao contrário de assim pautar sua versão, o réu se restringe à negativa genérica de sua ciência, não sabendo indicar o antecessor de sua posse, senão, mentir aos agentes da lei quando surpreendido, mormente, tratando-se o acusado de pessoa versada em crime patrimonial, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes. Por via de consequência, esmaece-se a escusa ofertada, vencedora a imputação na forma lançada na denúncia.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MARCOS PAULO DE JESUS LEMES incurso no artigo 180 caput do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes - trânsito em julgado em 04/07/2016, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena

retro, ao final, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime semiaberto, compatível à reiteração criminosa para a qual faz o réu o gozo de sua liberdade, consoante reincidência pela prática anterior de crime grave e, agora, a receptor aparelho celular, produto de roubo. É o rigor intermediário à aferição de mérito à progressão de regime prisional. O réu está em liberdade e assim permanece até decisão contrária, se o caso.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA